Módulo 4 · Contenido visual, sonoro y audiovisual · Caso de aplicación

Licencias y datos de entrenamiento (Getty Images v. Stability AI)

Temas que trabaja: Ecosistema multimedia con IA
Hito del proyecto con el que conecta: Hito 4 · Pieza multimedia que comunica la solución

› 1. Contexto

Getty Images es una empresa que vende licencias de fotos, videos e ilustraciones a medios, agencias y empresas de más de 200 países, con imágenes creadas por cientos de miles de fotógrafos (Getty Images v Stability AI, 2025b). Su negocio depende de que quien usa una imagen pague por ella.

Stability AI es la empresa que creó Stable Diffusion, un modelo que genera imágenes a partir de un prompt. Para aprender a hacerlo, un modelo así se entrena con enormes cantidades de imágenes y sus descripciones, tomadas de internet (Getty Images v Stability AI, 2025b). Getty demandó a Stability ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, en una causa iniciada en 2023, por infringir su derecho de autor y sus marcas con Stable Diffusion (Getty Images v Stability AI, 2025b).

El caso te sirve porque ya sabes elegir herramientas según su licencia y sus riesgos, y una de las preguntas para compararlas es con qué datos se entrenaron. Aquí verás por qué esa pregunta importa y por qué todavía no tiene una respuesta legal simple.

Es un caso en evolución. Lo que lees es lo que resolvió el tribunal inglés hasta diciembre de 2025, y la apelación que autorizó puede cambiarlo (Getty Images v Stability AI, 2025a). Lo legal del caso se refiere a la ley del Reino Unido, no a la de Chile, y se presenta como orientación general, no como asesoría.

› 2. Qué pasó

El juicio se hizo en junio de 2025 (Getty Images v Stability AI, 2025b). Getty alegaba varias cosas: que Stability había infringido su derecho de autor al entrenar el modelo con sus

imágenes generadas infringían sus derechos y que algunas mostraban sus marcas (Getty Images v Stability AI, 2025b). Poco antes de los alegatos finales, Getty abandonó dos reclamos centrales. Reconoció que no había evidencia de que el entrenamiento se hubiera hecho en el Reino Unido, así que dejó de lado el reclamo por el entrenamiento (Getty Images v Stability AI, 2025b). Y abandonó el reclamo por las imágenes generadas, porque Stability había bloqueado los prompts de los ejemplos que presentó (Getty Images v Stability AI, 2025b). La jueza advirtió que solo resolvería el caso reducido que quedó (Getty Images v Stability AI, 2025b).

La sentencia llegó el 4 de noviembre de 2025. En derecho de autor, Getty perdió. Sostenía que el modelo era una «copia infractora», y la jueza lo rechazó: un modelo como Stable Diffusion no almacena ni reproduce las obras con que se entrenó, así que no es una copia infractora (Getty Images v Stability AI, 2025b). Aceptó, eso sí, que un «artículo» puede ser algo intangible, como un modelo (Getty Images v Stability AI, 2025b).

En marcas, Getty ganó en parte. Algunas imágenes generadas por versiones antiguas del modelo (v1.x y v2.x) mostraban marcas de agua parecidas a las de Getty Images e iStock, y en esos ejemplos concretos hubo infracción (Getty Images v Stability AI, 2025b). La jueza describió sus hallazgos como históricos y de alcance extremadamente limitado: no se sabe cuántas imágenes así se generaron, y para las versiones más nuevas no hubo evidencia de que ocurriera (Getty Images v Stability AI, 2025b).

Igual de importante es lo que la sentencia no decidió: si entrenar un modelo con obras protegidas es legal, y cuántas obras de Getty se usaron en ese entrenamiento (Getty Images v Stability AI, 2025b).

El 16 de diciembre de 2025, el tribunal autorizó a Getty a apelar la parte de derecho de autor, por tratarse de una cuestión de derecho nueva e importante: cómo se aplica la idea de «copia infractora» a un modelo de IA (Getty Images v Stability AI, 2025a). Al mismo tiempo, negó a Stability el permiso para apelar lo resuelto sobre marcas (Getty Images v Stability AI, 2025a). Los reclamos que Getty abandonó quedaron desestimados, con la constancia de que no se juzgaron en el fondo (Getty Images v Stability AI, 2025a).

› 3. Análisis guiado

1. Getty abandonó su reclamo por el entrenamiento porque no pudo mostrar que ocurrió en el Reino Unido. Con lo que sabes sobre los riesgos legales de las herramientas, ¿qué te dice esto sobre lo difícil que es, para quien crea obras, proteger su trabajo frente a un modelo entrenado en otro país?
2. El tribunal dijo que el modelo no es una copia infractora porque no guarda las obras, pero no decidió si el entrenamiento fue legal. Explica con tus palabras la diferencia entre esas dos preguntas y por qué el tema sigue abierto.
3. Algunas imágenes generadas mostraban marcas de agua parecidas a las de Getty. Si en tu pieza aparece un logo, una firma o una marca de agua que no pediste, ¿qué riesgo legal y qué riesgo para la imagen de tu empresa corres? ¿Qué haces con esa imagen?
4. Antes de elegir una herramienta conviene revisar con qué datos se entrenó. Compara dos herramientas de imagen que conozcas del curso: ¿qué informan sobre su entrenamiento y qué licencia te dan sobre lo que generas? ¿Qué haces si una no lo informa?
5. Getty vende licencias de fotos. ¿Qué diferencia hay entre una foto con licencia Creative Commons, una foto de un banco de imágenes y una imagen generada por una herramienta? ¿Dónde lees las reglas de cada una?

6. Las marcas de agua aparecieron en versiones antiguas del modelo, no en las nuevas, y la apelación sigue pendiente. ¿Por qué conviene anotar en tu ficha de uso ético la herramienta, su versión o plan y la fecha en que revisaste sus condiciones?

› 4. Aplicación a tu proyecto

En el Hito 4 eliges con qué herramienta harás la pieza que comunica tu propuesta en tu trabajo. Esta actividad suma a tu comparación la pregunta que deja este caso: de dónde viene lo que genera la herramienta y qué te permite hacer con ello. El producto es una comparación con datos de entrenamiento: una tabla y cuatro líneas.

1. Escribe en una línea qué pieza harás, para quién de tu trabajo y dónde se verá.
2. Elige dos herramientas de imagen, audio o video que podrías usar.
3. Para cada una, anota qué produce, qué incluye el plan gratuito, qué informa sobre sus datos de entrenamiento (o «no informa»), qué licencia te da sobre lo generado y si permite uso comercial. Busca la información en sus términos y páginas oficiales, y anota la fecha.
4. Genera una prueba con cada una y revisa si aparecen logos, firmas, marcas de agua o personajes conocidos que no pediste.
5. Elige una herramienta, clasifícala como permitida, restringida o prohibida para tu pieza y justifica en cuatro líneas. Si tu empresa tiene reglas sobre herramientas o sobre el uso de su marca, tenlas en cuenta.
6. Copia en tu ficha de uso ético la herramienta, el plan, la fecha y lo que encontraste.

› 5. Autocorrección

1. Una buena respuesta explica que el juicio era en el Reino Unido y que Getty abandonó ese reclamo porque no pudo mostrar que el entrenamiento ocurrió allí. Concluye que quien crea obras puede tener dificultades para saber dónde y con qué se entrenó un modelo, y relaciona esto con la falta de transparencia sobre el entrenamiento.
2. Distingue dos preguntas: si el modelo terminado contiene copias de las obras (el tribunal dijo que no) y si copiar obras para entrenarlo fue legal (no se resolvió, porque ese reclamo se abandonó). Menciona que hay una apelación autorizada y que la respuesta puede cambiar.
3. Identifica el riesgo legal (usar una marca ajena) y el de imagen (que parezca que la pieza viene de otra empresa o que se copió). Propone descartar o regenerar la imagen, nunca borrar la marca y publicarla igual.
4. Compara con datos reales de las páginas oficiales: qué informa cada herramienta sobre su entrenamiento y qué licencia da. Reconoce cuando una herramienta no informa con qué datos se entrenó y lo considera un riesgo. No afirma que una herramienta es ilegal.
5. Explica que una foto Creative Commons tiene una licencia pública con sus condiciones (atribución, uso no comercial, compartir igual, sin obras derivadas), que una foto de un banco se usa según la licencia que compras o sus términos, y que lo generado con IA se rige por los términos de la herramienta. Concluye que en todos los casos se lee la licencia antes de usar.
6. Explica que las herramientas cambian de versión y de condiciones, y que los juicios pueden cambiar las reglas. Anotar herramienta, versión o plan y fecha deja constancia de qué condiciones regían cuando hiciste la pieza y te ayuda a revisarla si algo cambia.

› 6. Para el foro

El juicio no resolvió si es legal entrenar un modelo con obras protegidas sin licencia. Si tú hubieras sacado las fotos de un banco de imágenes, ¿qué te gustaría que pasara con ellas? ¿Y si eres quien usa la herramienta para trabajar? Comparte tu postura con respeto por las demás.

› Referencias bibliográficas

Getty Images (US) Inc & Ors v Stability AI Ltd. (2025a, 16 de diciembre). *Resolución sobre asuntos consecuenciales [2025] EWHC 3343 (Ch)*. High Court of Justice (Inglaterra y Gales). https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/ch/2025/3343

Getty Images (US) Inc & Ors v Stability AI Ltd. (2025b, 4 de noviembre). *Sentencia [2025] EWHC 2863 (Ch) (caso IL-2023-000007)*. High Court of Justice (Inglaterra y Gales). https://www.judiciary.uk/judgments/getty-images-v-stability-ai/